

1506705-43.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ALEXANDRE SILVA

Vistos.

DIEGO ALEXANDRE SILVA, (RG: 42.065.503-7, filho de José Raimundo Silva e Cristina Ruiz de Moraes Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 3h, na Rua Salvador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506705-43.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 03 de junho de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506705-43.2021.8.26.0344 - Controle 2021/001346

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ALEXANDRE SILVA

Vistos.

DIEGO ALEXANDRE SILVA, (RG: 42.065.503-7, filho de José Raimundo Silva e Cristina Ruiz de Moraes Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 3h, na Rua Salvador Salgueiro, n.º 1035, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 13,77 (massa líquida) de cocaína e 156,86 gramas (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 90/92), o réu foi citado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 107/118).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações ministeriais constantes do termo de audiência de fls. 182/184; alegações defensivas formuladas oralmente, na mesma oportunidade.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 25/27), laudos periciais (fls. 17/19 e 73/77) e pela prova oral colhida.

Na fase inquisitiva (fls. 5/6 e 7), os policiais militares Marcos Beneton e Paulo Sérgio Queiroz declararam que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado com alguns sacos plásticos na mão em local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Contaram que o réu percebeu a chegada da viatura policial e tentou empreender fuga pelas vielas da favela, mas foi rapidamente detido. Informaram que, em revista pessoal, dentro dos referidos sacos, encontraram 88 (oitenta e oito) porções de maconha, 6 (seis) microtubos plásticos de cocaína, 37 (trinta e sete) pedras de crack, uma caderneta com anotações e R\$ 47,35 (quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Por fim, ressaltaram que o réu confessou, informalmente, que estava ali vendendo entorpecentes. Em juízo, ratificaram integralmente os depoimentos já prestados.

O acusado, por sua vez, na fase policial (fls. 9), confessou a prática do delito. Afirmou que estava no local dos fatos comercializando drogas, pois é usuário, e essa foi a forma que encontrou para adquirir alguns entorpecentes e dinheiro. Por fim, recusou-se a fornecer material caligráfico. Em seu interrogatório judicial, confessou novamente a condição de traficante, reiterando que realizava o tráfico para sustentar o seu vício e disse que está arrependido da prática do crime, pois tem filhos e um deles possui deficiência, necessitando de maiores cuidados. Por fim, negou conhecimento da caderneta com anotações apreendida.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, vale deixar consignado que a prova oral colhida em depoimentos de policiais, civis ou militares, deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega suspeição comprová-la. Sem contar que os agentes prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando à autodefesa.

Oportuno, ainda, advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas, conforme já salientado.

Neste sentido, por analogia: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de

servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu que, em verdade, confessou a prática do delito.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, ou seja, vendia e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, os policiais estavam em patrulhamento quando flagraram o acusado com alguns sacos plásticos na mão, em

local conhecido pelo comércio de entorpecentes, o qual empreendeu fuga ao avistar os policiais, mas foi rapidamente detido, sendo localizado em seu poder 88 (oitenta e oito) porções de maconha, 6 (seis) microtubos plásticos de cocaína, 37 (trinta e sete) pedras de crack, uma caderneta com anotações e R\$47,35.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

Ainda, conforme ressaltado, o próprio réu confessou o crime, nas duas oportunidades em que ouvido, dizendo que estava vendendo entorpecentes para sustentar seu vício. De se observar que a quantidade de droga apreendida (88 porções de maconha, 6 microtubos de plástico contendo cocaína e 37 pinos de crack), o alto poder vulnerante de grande parte delas, além da forma de acondicionamento - típica para venda, a tentativa de fuga, bem como os maus antecedentes (fls. 32/33), além da confissão, revelam que se trata, o réu, de traficante.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Ainda, quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, embora seja primário, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão indicam o exercício constante de atividade ilícita, devendo, pois, ser afastado o benefício. O que se quer dizer é que a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas de alto poder vulnerante encontradas com o réu, indicam a prática profissional do crime em questão. Portanto, não é possível considerar "traficante de primeira viagem" ou traficante sem expressiva relevância no exercício da atividade quem tem em seu poder, para distribuição a terceiros, quantidade de droga capaz de atingir número expressivo de usuários, o que revela a importância e o desvalor da conduta, suficientes a afastar a benesse legal. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 124.646/SP.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade e a natureza altamente nociva da droga apreendida com o réu (cocaína e crack) autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta, além disso o acusado é portador de maus antecedentes (fls. 32/33). Assim, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase de aplicação de pena, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual torno a pena ao mínimo legal, perfazendo 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena anteriormente aplicada.

A pena pecuniária é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual de valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, §2º, do Código Penal.

Em respeito às regras do artigo 33 e seguintes do mesmo diploma legal, tendo em

vista o quantum de pena aplicado e por ser, o acusado, confessado a prática delitiva, fixo o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena. Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo, atestado pelo Diretor do estabelecimento em que está custodiado, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar DIEGO ALEXANDRE SILVA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 57/61) e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal. Oficie-se, com urgência, para imediata remoção do réu a estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto. Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 63 da Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento da quantia de R\$47,35 apreendida às fls. 13/14, oficiando-se à FUNAD. Oficie-se ao TRE para cumprimento do artigo 15, inciso III da Constituição Federal e comunique-se ao IIRGD. Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso. P.I.C. Marília, 3 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA